

I. 근로기준법 관련 주요 판례

1. 특수형태근로종사자의 근로자성 판단 기준

- 사건번호: 대법원 2023. 10. 12. 선고 2023다254366 판결²
- 판시사항:
근로기준법상 근로자에 해당하는지는 계약의 형식이 고용계약인지 도급계약인지보다 그 실질에 있어 근로자가 사업 또는 사업장에 임금을 목적으로 종속적인 관계에서 사용자에게 근로를 제공하였는지에 따라 판단해야 한다. 여기서 사용종속 관계는 여러 요소를 종합적으로 고려하여 판단해야 한다.¹
- 판결 요지:
수입 자동차 판매대리점과 판매용역계약을 체결하고 '카마스터'로 근무한 자의 근로기준법상 근로자성을 인정한 사례입니다. 대법원은 계약의 형식보다 실질적인 사용종속 관계를 중시하며, 아래와 같은 요소들을 종합적으로 고려하여 근로자성을 판단해야 한다고 밝혔습니다.²
 1. 상당한 지휘·감독: 사용자가 업무 내용을 결정하고, 업무 수행 과정에서 구체적이고 개별적인 지휘·감독을 하는지 여부.
 2. 근무 시간·장소의 구속: 근무 시간과 근무 장소가 지정되고 이에 구속받는지 여부.
 3. 비품, 원자재 등의 소유 관계: 비품, 원자재나 작업 도구 등을 사용자가 소유하거나 근로자가 제3자를 고용하여 업무를 대행하게 할 수 없는지 등 독립하여 자신의 계산으로 사업을 영위할 수 없는지 여부.
 4. 보수의 성격: 보수가 근로 자체의 대가적 성격을 갖는지 여부 및 기본급이나 고정급이 정해져 있는지 여부.
 5. 근로소득세 원천징수 및 사회보장제도: 근로소득세의 원천징수 여부, 사회보장제도에 관하여 근로자로 인정받는지 등의 사정.

이 판결은 학습지 교사, 방송 연기자, 자동차 판매원 등 특수고용직의 근로자성 판단에 대한 기존 법리를 재확인하고 구체화한 것입니다.²

2. 취업규칙 불이익 변경 시 집단적 동의권 남용

- 사건번호: 대법원 2023. 5. 11. 선고 2017다35588 전원합의체 판결⁷
- 판시사항:

사용자가 취업규칙을 근로자에게 불리하게 변경하면서 근로자의 집단적 동의를 받지 않은 경우, 원칙적으로 무효이다. 다만, 노동조합이나 근로자들이 집단적 동의권을 남용했다고 볼 만한 특별한 사정이 있는 예외적인 경우에는 그 변경의 효력을 인정할 수 있다.⁷

- 판결 요지:

이 판결은 과거 45년간 유지되어 온 '사회통념상 합리성' 법리를 폐기하고, '집단적 동의권 남용' 법리를 새로 채택했습니다. 기존에는 근로자의 동의가 없더라도 변경 내용이 사회통념상 합리적이면 유효하다고 보았으나, 이제는 원칙적으로 무효가 됩니다.⁸ 다만, 예외적으로 아래 요건을 모두 충족하여 근로자 측이 동의권을 남용한 것으로 인정될 때만 유효할 수 있습니다.⁹

1. 법령이나 사회 환경 변화로 취업규칙 변경의 필요성이 객관적으로 명백히 인정될 것.
2. 사용자가 근로자의 집단적 동의를 얻기 위해 진지한 설득과 노력을 다하였을 것.
3. 그럼에도 근로자 측이 합리적 근거나 이유 제시 없이 변경을 반대하였을 것.

대법원은 이 판결을 통해 근로자의 집단적 동의권이 갖는 절차적 중요성을 강조하고, 사용자가 근로조건을 일방적으로 결정할 수 없음을 명확히 했습니다.⁹

3. 대기발령의 정당성 판단 기준

- 사건번호: 대법원 2011. 10. 13. 선고 2009다86246 판결¹⁰

- 판결 요지:

대기발령은 근로자가 현재 직위를 계속 담당하면 업무상 장애가 예상될 때 이를 예방하기 위해 일시적으로 직위를 부여하지 않는 잠정적 조치입니다.¹⁰ 대기발령이 정당하려면 그 필요성이 인정되어야 하며, 설령 명령 당시에 정당했더라도 합리적인 기간 내에서 이루어져야 합니다.¹¹

법원은 근로자가 상당 기간 근로를 제공할 수 없거나 근로 제공이 매우 부적당한 경우가 아님에도, 사회통념상 합리성이 없을 정도로 부당하게 장기간 대기발령을 유지하는 것은 정당한 이유가 없으므로 무효라고 판단했습니다. 즉, 대기발령의 필요성이 소멸한 시점부터는 그 대기발령이 무효가 될 수 있음을 명확히 한 것입니다.¹⁰

4. 회사의 임원이 근로기준법상 근로자에 해당하는지 판단 기준

- 사건번호: 대법원 2013. 6. 27. 선고 2010다57459 판결¹²

- 판시사항:

회사의 이사 등 임원이 근로기준법상 근로자에 해당하는지는 계약의 형식이 위임인지 고용인지가 아니라, 실질적으로 사업주에게 임금을 목적으로 종속적인 관계에서 근로를 제공했는지에 따라 판단해야 한다.¹²

- 판결 요지:

주식회사의 등기 임원이 아니면서 '전무'라는 직함으로 근무하다 퇴직한 자가 회사를

상대로 퇴직금 지급을 구한 사안입니다. 대법원은 해당 인물이 대표이사의 구체적이고 개별적인 지휘·감독 아래 근로를 제공했고, 보수가 경영 성과가 아닌 근로 자체의 대가적 성격으로 지급되었다면 근로기준법상 근로자에 해당한다고 보았습니다.¹² 이 판결은 형식적인 직위나 등기 여부보다 실질적인 근무 형태와 사용종속성 여부가 근로자성 판단의 핵심 기준임을 재확인한 사례입니다.¹⁴

II. 대한민국 헌법 관련 주요 결정례

1. 통합진보당 해산 심판

- 사건번호: 헌법재판소 2014. 12. 19. 선고 2013헌다1 결정¹⁵
 - 주문:
 1. 피청구인 통합진보당을 해산한다.
 2. 피청구인 소속 국회의원은 의원직을 상실한다.
 - 결정 요지:

대한민국 헌정사상 최초의 정당해산 심판 사건입니다. 헌법재판소는 통합진보당의 진정한 목적과 활동이 대한민국의 민주적 기본질서에 위배된다고 판단하여 재판관 8:1의 의견으로 해산을 결정했습니다.

 - 위헌성의 근거: 현재는 당의 주도세력이 폭력을 통해 '진보적 민주주의'를 실현하고 북한식 사회주의를 추종하려 했다고 보았습니다. 특히 내란 관련 회합에서 확인된 바와 같이, 이는 국가의 존립 기반을 위협하는 활동이라고 판단했습니다.
 - 해산의 필요성: 합법 정당을 가장하여 국민 세금으로 정당보조금을 받으면서 민주적 기본질서를 파괴하려는 고유한 위헌성을 제거하기 위해서는 정당해산 외에 다른 대안이 없다고 보았습니다.
 - 의원직 상실: 위헌정당 해산 제도의 본질상, 해산되는 정당 소속 국회의원의 의원직 상실은 그 결정의 기본적 효력이라고 판단했습니다.
-

2. 간통죄 위헌 결정

- 사건번호: 헌법재판소 2015. 2. 26. 선고 2009헌바17 등 병합¹⁶
- 주문:

형법(1953. 9. 18. 법률 제293호로 제정된 것) 제241조는 헌법에 위반된다.¹⁷
- 결정 요지:

배우자 있는 자의 간통을 형사처벌하는 형법 제241조가 국민의 기본권인 성적 자기결정권

및 사생활의 비밀과 자유를 침해하여 헌법에 위반된다고 재판관 7:2의 의견으로 결정했습니다.

- 기본권 침해: 개인의 성생활 영역은 국가가 개입해서는 안 되는 사생활의 핵심 영역이며, 간통죄는 과잉금지원칙에 위배되어 국민의 성적 자기결정권을 과도하게 제한한다고 보았습니다.
- 사회 변화: 성에 대한 국민의 인식이 변화하여 성과 사랑은 법으로 통제할 사항이 아닌 사적인 문제라는 인식이 커졌고, 간통죄의 존립 기반이 동요하고 있음을 지적했습니다.
- 실효성 상실: 간통죄가 혼인제도 유지에 실질적으로 기여하지 못하고, 오히려 이혼 소송에서 위자료를 더 받기 위한 수단으로 악용되는 부작용이 크다고 판단했습니다. 이 결정으로 1953년 형법 제정 이후 62년간 유지되어 온 간통죄가 폐지되었습니다.

3. 주 52시간 상한제 합헌 결정

- 사건번호: 헌법재판소 2024. 2. 28. 선고 2019헌마500 결정¹⁸
- 주문:
이 사건 심판청구 중 근로기준법 제53조 제1항에 대한 일부 청구인들의 심판청구를 기각하고, 나머지 심판청구를 모두 각하한다.¹⁸
- 결정 요지:
1주 최대 근로시간을 52시간으로 제한한 근로기준법 조항이 사용자와 근로자의 계약의 자유 및 직업의 자유를 침해하지 않아 헌법에 위반되지 않는다고 전원일치 의견으로 판단했습니다.¹⁸
 - 입법목적의 정당성: 세계적으로 심각한 수준인 우리나라의 장시간 근로 문제를 해결하고, 근로자의 휴식권과 건강권을 실질적으로 보장하기 위한 입법목적은 정당하다고 보았습니다.¹⁸
 - 과잉금지원칙 위배 여부: 1주를 '휴일을 포함한 7일'로 명시하여 1주 최대 근로시간이 52시간임을 명확히 한 것은 합리적이며, 입법 과정에서 기업 규모별 단계적 시행, 예외 규정 마련 등 충격을 완화하기 위한 조치들을 두었으므로 침해의 최소성 원칙에 위배되지 않는다고 판단했습니다.¹⁸
 - 법익의 균형성: 주 52시간 상한제로 인해 사용자와 근로자가 입는 사익의 제한보다, 장시간 근로 관행을 개선하고 근로자의 건강과 안전을 보호해야 할 공익이 더 크다고 보았습니다.¹⁸

4. 긴급조치 위헌 결정

- 사건번호: 대법원 2013. 4. 18. 자 2011초기689 전원합의체 결정 등¹⁹
- 결정 요지:
유신헌법 제53조에 근거하여 발령된 대통령 긴급조치 제1호, 제4호, 제9호 등이 발동

요건을 갖추지 못했을 뿐만 아니라, 국민의 자유와 권리를 지나치게 제한하여 헌법상 보장된 국민의 기본권을 침해하므로 위헌·무효라고 선언한 일련의 판결들입니다.²¹ 대법원은 긴급조치가 해제되기 이전부터 유신헌법 및 현행 헌법에 모두 위배되어 무효라고 판단했습니다. 따라서 긴급조치 위반으로 유죄 판결을 받은 피고 사건은 범죄로 되지 않는 경우에 해당하여 무죄가 선고되어야 한다고 보았습니다.²⁰ 이 판결들로 인해 긴급조치 위반으로 유죄 판결을 받았던 피해자들이 재심을 통해 무죄를 선고받고 형사보상을 받을 수 있는 길이 열렸습니다.²¹

III. 민법 관련 주요 판례

1. 금전채권자의 공유물분할청구권 대위행사 제한

- 사건번호: 대법원 2020. 5. 21. 선고 2018다879 전원합의체 판결 ²³
 - 판시사항:
채무자의 공유지분에 대한 강제집행이 불가능한 경우, 금전채권자가 채무자를 대위하여 공유물분할청구권을 행사할 수 있는지 여부(원칙적 소극).
 - 판결 요지:
채무자의 공유지분에 선순위 근저당권 등이 설정되어 있어 그 지분만 경매할 경우 남을 가망이 없어 경매절차가 취소될 수밖에 없는 상황이라도, 금전채권자는 원칙적으로 채무자의 공유물분할청구권을 대위행사할 수 없다고 판시하여 기존 판례를 변경했습니다.
 - 주요 이유:
 1. 채권자대위권은 채무자의 책임재산을 보전하기 위한 제도인데, 공유물분할청구권 행사가 반드시 책임재산을 늘린다고 볼 수 없다.
 2. 공유물분할은 공유자들의 의사에 따라 다양한 방법(현물분할, 대금분할 등)으로 이루어질 수 있어, 채권자가 이를 대신 행사하는 것은 부적절하다.
 3. 채무자의 공유지분에 대한 강제집행이 불가능한 것은 채권자가 감수해야 할 위험이며, 이를 회피하기 위해 공유물분할청구권을 대위행사하도록 허용하는 것은 다른 공유자의 권리를 침해할 수 있다.²³
-

2. 미성년 상속인의 특별한정승인

- 사건번호: 대법원 2020. 11. 19. 선고 2019다232918 전원합의체 판결 ²⁵
- 판시사항:
상속인이 미성년일 때, '상속채무 초과사실을 안 날'은 법정대리인의 인식을 기준으로

판단해야 한다. 법정대리인의 인식을 기준으로 특별한정승인 기간이 지났다면, 이후 상속인이 성년이 되어 스스로 그 사실을 알게 되었더라도 새롭게 특별한정승인을 할 수 없다(소극).²⁶

- 판결 요지:

상속인이 미성년자인 경우, 상속재산보다 채무가 많다는 사실을 알았는지 여부는 법정대리인(주로 부모)이 알았는지를 기준으로 판단합니다. 만약 법정대리인이 상속채무 초과 사실을 알고도 3개월 내에 특별한정승인을 하지 않아 그 기간이 지났다면, 상속인은 나중에 성년이 된 후 본인이 그 사실을 알게 되었더라도 다시 특별한정승인을 할 수 없다고 판단했습니다.²⁶

이는 상속에 관한 법률관계를 조기에 안정시키기 위한 취지이지만, 대법원은 이 판결에서 미성년 상속인을 보호하기 위한 별도의 입법 조치가 바람직하다는 의견을 제시하기도 했습니다.²⁵

3. 계약 당사자의 확정 방법

- 사건번호: 대법원 2010. 5. 13. 선고 2009다92487 판결 ²⁷

- 판결 요지:

계약의 당사자가 누구인지를 정하는 것은 계약에 관여한 당사자들의 의사해석 문제입니다.

1. 의사 일치 시: 행위자와 상대방의 의사가 일치하는 경우에는 그 일치하는 의사에 따라 계약 당사자를 확정해야 합니다.
2. 의사 불일치 시: 만약 의사가 일치하지 않는다면, 계약의 성질, 내용, 목적, 체결 경위 등 계약 체결 전후의 구체적인 제반 사정을 토대로, 상대방이 합리적인 사람으로서 행위자의 표시를 어떻게 이해했어야 하는지를 기준으로 객관적으로 판단해야 합니다.²⁹

처분문서(계약서 등)에 기재된 문언의 객관적인 의미가 명확하다면, 특별한 사정이 없는 한 그 문언대로의 의사표시의 존재와 내용을 인정해야 한다는 계약법의 기본 원칙을 명확히 한 판례입니다.²⁹

IV. 형법 관련 주요 판례

1. 내란선동 및 내란음모죄의 성립 요건

- 사건번호: 대법원 2015. 1. 22. 선고 2014도10978 전원합의체 판결 ³¹

- 판시사항:

4 내란선동죄는 국헌문란의 목적을 가지고 내란에 관한 폭동 등 행위를 실행시킬 목표로 타인에게 이를 선동하는 행위로, 피선동자에게 내란 결의를 유발하거나 증대시킬 위험성이 있으면 성립한다.

5 내란음모죄는 국헌문란의 목적 아래 특정한 내란 행위에 대한 실질적인 위험성이 인정되는 합의가 있어야 성립한다.³³

- 판결 요지:

이른바 '이석기 내란음모 사건'에 대한 판결로, 내란음모죄와 내란선동죄의 성립 요건을 엄격하게 구분했습니다.

- 내란선동죄 (유죄): 피고인들이 회합에서 한 발언이 단순한 의견 제시를 넘어, 한반도 전쟁 발발 시 국가기간시설 파괴 등 폭동을 할 것을 구체적으로 주장함으로써 참석자들에게 내란 결의를 유발하거나 증대시킬 '실질적 위험성'이 있다고 보아 유죄를 인정했습니다.³³
- 내란음모죄 (무죄): 내란음모죄가 성립하려면 국헌문란 목적 외에, 공격 대상과 목표, 시기, 방법 등에 대한 구체적이고 확정적인 합의가 있어야 합니다. 그러나 이 사건 회합에서는 구체적인 합의에 이르지 못하고 논의하는 데 그쳤으므로, 실질적 위험성이 있는 합의가 있었다고 보기 어려워 무죄로 판단했습니다.³³

2. 주거침입죄의 '침입'의 의미 변경

- 사건번호: 대법원 2022. 3. 24. 선고 2017도18272 전원합의체 판결 ³⁴

- 판결 요지:

주거침입죄의 보호법익은 '사실상의 주거 평온'이므로, '침입'이란 거주자의 의사에 반하여 들어가는 것만으로는 부족하고, '주거의 사실상 평온상태를 해치는 행위'로 들어가는 것을 의미한다고 판시하여 기존 판례를 변경했습니다.

- 판단 기준: 침입 여부는 출입 당시 객관적·외형적으로 드러난 행위 태양을 기준으로 판단해야 합니다.
- 적용: 일반인의 출입이 허용된 음식점에 영업주의 승낙을 받아 통상적인 방법으로 들어갔다면, 설령 범죄 목적을 가졌거나 영업주가 실제 목적을 알았다면 승낙하지 않았을 것이라는 사정이 있더라도, 사실상의 평온상태를 해치는 방법으로 들어갔다고 평가할 수 없으므로 주거침입죄가 성립하지 않는다고 보았습니다.
이 판결은 '초원복집 사건' 등 범죄 목적으로 일반 출입이 허용된 장소에 들어간 경우 주거침입죄를 인정했던 종래 판례를 변경한 것입니다.

3. 온라인 성착취물 제작·유포 조직에 대한 범죄단체조직죄 적용

- 사건번호: 대법원 2021. 10. 14. 선고 2021도7444 판결 ³⁶

- 판결 요지:

이른바 'n번방 사건'의 주범 조주빈이 운영한 '박사방'을 형법 제114조의 '범죄를 목적으로

하는 집단'으로 인정한 첫 대법원 판결입니다.²¹

대법원은 범죄단체란 사형, 무기 또는 장기 4년 이상의 범죄를 수행한다는 공동 목적 아래, 구성원들이 정해진 역할 분담에 따라 행동함으로써 범죄를 반복적으로 실행할 수 있는 조직체계를 갖춘 계속적인 결합체를 의미한다고 정의했습니다.³⁶ '박사방'은 조주빈을 중심으로 내부 규율을 통해 조직을 유지하고, 유인·성착취물 제작·유포 등 역할을 분담하여 조직적으로 범죄를 저질렀으므로 범죄집단에 해당한다고 판단했습니다. 이는 온라인 공간에서 형성된 비정형적인 범죄 조직도 통솔체계를 갖추고 조직적으로 역할을 분담했다면 형법상 범죄단체로 처벌할 수 있다는 중요한 선례를 남겼습니다.²¹

4. 직권남용권리행사방해죄의 성립 요건

- 사건번호: 대법원 2020. 1. 30. 선고 2018도2236 전원합의체 판결³⁷
- 판시사항:
직권남용권리행사방해죄는 공무원이 일반적 직무권한에 속하는 사항에 관하여 직권을 남용하여 현실적으로 다른 사람이 법령상 '의무 없는 일'을 하게 하거나 '권리행사를 방해'하는 결과가 발생해야 성립한다.³⁷
- 판결 요지:
'문화예술계 블랙리스트' 사건에서, 대법원은 직권남용죄의 성립 요건을 엄격하게 해석했습니다.²¹
 - '직권남용'의 의미: 공무원의 직무행위가 법령에서 직권을 부여한 목적에 부합하는지, 필요성과 상당성이 있는지, 법령상 요건을 충족했는지 등을 종합하여 판단해야 합니다.³⁷
 - '의무 없는 일을 하게 한 때'의 의미: 직권남용 행위와 별개로, 상대방이 그 일을 할 법령상 의무가 없는지를 개별적으로 판단해야 합니다. 단순히 직권남용 행위가 위법하다는 이유만으로 상대방이 한 일이 '의무 없는 일'이 되는 것은 아니라고 보았습니다.³⁷
이 판결은 공무원이 부하 직원이나 산하기관 관계자에게 단순히 부당한 지시를 했다는 것만으로 직권남용죄가 성립하는 것이 아니라, 그 지시의 상대방이 법령상 그러한 지시에 따를 의무가 없는 경우에만 죄가 성립함을 명확히 했습니다.³⁷

참고 자료

1. 근로자성 판단에 관한 최근 판례 동향, 10월 22, 2025에 액세스,
https://www.jipyong.com/newsletter/labor/27_201910/data/column.pdf
2. 월간노동법률 - 근로기준법상 근로자성 판단에 관한 최근 판례의 동향, 10월 22, 2025에 액세스,
https://www.worklaw.co.kr/main2022/view/view.asp?bi_pidx=36074
3. 근로기준법상 근로자성 판단에 관한 최근 판례의 동향 - 월간노동법률, 10월 22, 2025에 액세스,
https://www.worklaw.co.kr/ja_data/intranet/contents/N202311_80R_%EC%9D%B4%EC%8A%88%EB%8D%94%ED%95%98%EA%B8%B0_%EC%96%91%EC%A7%80

[%EC%9C%A4.pdf](#)

4. 분류검색 > 판례 - 국가법령정보센터, 10월 22, 2025에 액세스,
<https://www.law.go.kr/LSW/precAstSc.do?menuId=391&subMenuId=397&tabMenuId=443>
5. StartUp_ 주식회사 케이스노트, 10월 22, 2025에 액세스,
<https://www.nextround.kr/startup/detail/2607>
6. 카마스터의 근로기준법상 근로자성 - ISSUE REPORT, 10월 22, 2025에 액세스,
https://www.draju.com/_wp/app/bbs/down.php?bsCode=m03&bsNo=3592&fileNum=1
7. 근로자에게 불이익하게 변경하면서 근로자의 과반수로 조직된 노동 ..., 10월 22, 2025에 액세스,
https://www.scourt.go.kr/portal/news/NewsViewAction.work;jsessionid=7wIY4NJVfBMoplQsql81H6CX1yYzSLJuUCC4aQfuswnNEK2wxuTt18Z1VobxzXa8.BJEUWS04_servlet_SCWWW?pageIndex=1&searchWord=&searchOption=&gubun=4&type=5&seqnum=9198
8. 취업규칙 불이익 변경 시 집단적 동의를 받지 못한 경우의 예외적 효력 인정 기준을 변경(사회통념상 합리성 법리를 폐기)한 사례: 대법원 2023. 5. 11. 선고 2017다35588, 2017다35595(병합) 전원합의체 판결 - JIPYONG 법무법인[유] 지평, 10월 22, 2025에 액세스,
https://www.jipyong.com/kr/board/businessCase_post.php?seq=12067&page=1&value=%EA%B0%95%EA%B2%BD%EC%9A%B4&type=&nownum=6
9. [대법원] 취업규칙 불이익 변경 사회통념상 합리성 이론 폐기 (23.5.11.) - 노무법인진솔, 10월 22, 2025에 액세스,
<https://www.jsnr.co.kr/29/?bmode=view&idx=15125249>
10. 인쇄하기, 10월 22, 2025에 액세스, https://hrdb.kr/search/print?wm_id=263
11. 판례 > 근로에관한소송[대기발령을 받은 근로자가 대기발령 사유가 ..., 10월 22, 2025에 액세스, <https://www.law.go.kr/LSW/precInfoP.do?precSeq=241583>
12. 판례체계도 - 국가법령정보센터, 10월 22, 2025에 액세스,
<http://www.law.go.kr/precStmdInfoP.do?precSeq=171968>
13. 임원의 근로자성 판단에 관한 기준의 재정립 - 월간노동법률, 10월 22, 2025에 액세스, https://www.worklaw.co.kr/main2022/view/view.asp?bi_pidx=35742
14. 대법원 2013. 6. 27. 선고 2010다57459 판결 퇴직금 - 판례검색, 빅케이스 하나로 끝, 10월 22, 2025에 액세스,
<https://bigcase.ai/cases/%EB%8C%80%EB%B2%95%EC%9B%90/2010%EB%8B%A457459>
15. 통합진보당 해산심판 사건 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전, 10월 22, 2025에 액세스,
https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%86%B5%ED%95%A9%EC%A7%84%EB%B3%B4%EB%8B%B9_%ED%95%B4%EC%82%B0%EC%8B%AC%ED%8C%90_%EC%82%AC%EA%B1%B4
16. 간통죄 - 나무위키, 10월 22, 2025에 액세스,
<https://namu.wiki/w/%EA%B0%84%ED%86%B5%EC%A3%84>
17. 간통죄 위험 결정문 : 사례 및 판례, 10월 22, 2025에 액세스,
<https://www.yhclaw.com/%EC%82%AC%EB%A1%80-%EB%B0%8F-%ED%8C%90%EB%A1%80--/928231>

18. 법령·통계 < 판례정보 < 분야별 주요판례 - 헌법재판소, 10월 22, 2025에 액세스,
<https://www.ccourt.go.kr/site/kor/ex/bbs/View.do?cbldx=1106&bcldx=1007598>
19. 대법원 > 재판 > 주요판결 - 대한민국 법원, 10월 22, 2025에 액세스,
<https://scourt.go.kr/supreme/news/NewsViewAction2.work?seqnum=4148&gubun=4&searchOption=&searchWord=>
20. 법원도서관 2011초기689 | 유렉스 - U-LEX, 10월 22, 2025에 액세스,
<https://www.ulex.co.kr/%ED%8C%90%EB%A1%80/2011%EC%B4%88%EA%B8%B0689-231230>
21. 대법원/주요 판결 - 나무위키, 10월 22, 2025에 액세스,
<https://namu.wiki/w/%EB%8C%80%EB%B2%95%EC%9B%90/%EC%A3%BC%EC%9A%94%20%ED%8C%90%EA%B2%B0>
22. [판결비평81] 긴급조치 발령 합법 판결① 역사를 유신독재 시절로 되돌린 대법원의 판단, 10월 22, 2025에 액세스, <https://www.peoplepower21.org/1253335>
23. 금전채권자가 채무자를 대위해서 부동산에 관한 공유물분할청구권을 행사할 수 있는지 여부 (대법원 2020. 5. 21. 선고 2018다879 전원합의체 판결 공유물분할) 김윤호 변호사(송무 부문) - 율촌, 10월 22, 2025에 액세스,
https://www.yulchon.com/mail/202008/DR/YC_DR_NL_2008_sub04_2.html
24. [민사/부동산 변호사] 채권자가 채무를 대신해서 공유물분할을 청구할 수 있을까?, 10월 22, 2025에 액세스,
<https://cheongchul.com/blog/%EB%AF%BC%EC%82%AC-%EB%B6%80%EB%8F%99%EC%82%B0-%EB%B3%80%ED%98%B8%EC%82%AC-%EC%B1%84%EA%B6%8C%EC%9E%90%EA%B0%80-%EC%B1%84%EB%AC%B4%EB%A5%BC-%EB%8C%80%EC%8B%A0%ED%95%B4%EC%84%9C-%EA%B3%B5%EC%9C%A0%EB%AC%BC%EB%B6%84%ED%95%A0%EC%9D%84-%EC%B2%AD%EA%B5%AC%ED%95%A0-%EC%88%98-%EC%9E%88%EC%9D%84%EA%B9%8C>
25. 민법 개정이유[대법원 2020. 11. 19. 선고 2019다232918 전원합의체 판결] - 기초자료, 10월 22, 2025에 액세스,
<https://m.cafe.daum.net/insuranceprofit/Bo3B/1555?listURI=%2Finsuranceprofit%2FBo3B>
26. 소식자료 - 법무법인 이루, 10월 22, 2025에 액세스,
http://www.iru2005.com/sub/sub05_01.php?boardid=lawinfo&mode=view&idx=171&sk=&sw=&offset=18&category=
27. 대법원 > 재판 > 주요판결 - 대한민국 법원, 10월 22, 2025에 액세스,
<https://www.scourt.go.kr/supreme/news/NewsViewAction2.work?seqnum=6814&gubun=4&searchOption=&searchWord=>
28. 대법원 2010. 5. 13. 선고 2009다92487 판결 대여금 - 빅케이스, 10월 22, 2025에 액세스,
<https://bigcase.ai/cases/%EB%8C%80%EB%B2%95%EC%9B%90/2009%EB%8B%A492487>
29. 중요판례 핵심정리 - 에듀윌, 10월 22, 2025에 액세스,
http://www.eduwill.net/pds/guide/License2_100708.pdf
30. 2010 일그러진 법조 삼륜의 자화상 - AWS, 10월 22, 2025에 액세스,
https://pspd-www.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/Judiciary/Judiciary_6268cb0d11cb85.56530484.pdf
31. 2014도10978 내란음모 등 (아) 상고기각 - 대법원 > 재판 > 주요판결, 10월 22,

2025에 액세스,

<https://www.scourt.go.kr/supreme/news/NewsViewAction2.work?seqnum=4750&gubun=4&searchOption=&searchWord=>

32. 이석기 내란 선동 사건 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전, 10월 22, 2025에 액세스,
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9D%B4%EC%84%9D%EA%B8%B0_%EB%82%B4%EB%9E%80_%EC%84%A0%EB%8F%99_%EC%82%AC%EA%B1%B4
33. 대법원 2015. 1. 22., 선고, 2014도10978, 내란음모·국가보안법위반(찬양·고무등), 10월 22, 2025에 액세스,
http://www.cfpa.or.kr/bbs/board.php?bo_table=forensicnews&wr_id=24&sst=wr_d&atetime&sod=asc&sop=and&page=1
34. 대법원 2022. 3. 24. 선고 2017도18272 판결 주거침입 - 판례검색, 빅케이스 하나로 끝, 10월 22, 2025에 액세스,
<https://bigcase.ai/cases/%EB%8C%80%EB%B2%95%EC%9B%90/2017%EB%8F%8418272>
35. 대법원 > 재판 > 주요판결 - 대한민국 법원, 10월 22, 2025에 액세스,
<https://www.scourt.go.kr/supreme/news/NewsViewAction2.work?seqnum=8292&gubun=4&searchOption=&searchWord=>
36. 대법원 2021. 10. 14. 선고 2021도7444,2021전도77(병합) 판결
범죄단체조직(피고인D에대하여인정된죄명범죄단체가입,범죄단체활동),범죄단체가입,범죄단체활동,아동·청소년의성보호에관한법률위반(음란물제작·배포등, 10월 22, 2025에 액세스,
[https://bigcase.ai/cases/%EB%8C%80%EB%B2%95%EC%9B%90/2021%EB%8F%847444,2021%EC%A0%84%EB%8F%8477\(%EB%B3%91%ED%95%A9\)](https://bigcase.ai/cases/%EB%8C%80%EB%B2%95%EC%9B%90/2021%EB%8F%847444,2021%EC%A0%84%EB%8F%8477(%EB%B3%91%ED%95%A9))
37. 2018도2236 직권남용권리행사방해 등 - 산물소리 - 티스토리, 10월 22, 2025에 액세스, <https://anaham.tistory.com/15219>
38. 칼럼 게시판읽기 (임형태 (법학 93) 법무법인 (유한) 지평 변호사 / ' 직권남용권리행사방해죄 ' 이대로 좋은가) | 총동창회 - SKKU, 10월 22, 2025에 액세스,
<https://swb.skku.edu/alumni/circular/Column.do?mode=view&articleNo=47105&article.offset=10&articleLimit=10>
39. 대법원 선고 2018도2236 직권남용권리행사방해 등 사건에 관한 보도자료 - 대한민국 법원, 10월 22, 2025에 액세스,
<https://xn--yk3b40q.kr/portal/news/NewsViewAction.work?seqnum=1793&gubun=6&searchOption=&searchWord=>